

A 案·刑事判决书

文书编号：(2023)湘 0111 刑初 316 号

公诉机关：长沙市雨花区人民检察院

被告人陈立业，男，1997 年 4 月 18 日生，汉族，大专肄业，快递分拣员，户籍地江西省吉安市泰和县澄江镇中山路 28 号 3 栋 2 单元 501 室，身份证号码 362426199704181815。2023 年 5 月 6 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 5 月 13 日变更为取保候审。

长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉〔2023〕031 号起诉书指控被告人陈立业犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员刘雅琼出庭支持公诉，被告人陈立业及其辩护人彭志辉（湖南湘行律师事务所律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2023 年 3 月 10 日至 2023 年 4 月 25 日间，被告人陈立业在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其本人名下的农业银行借记卡（卡号 6228480266123301，绑定手机号 138****4417）交由邓建华（绰号“华哥”，另案处理）持有并使用，供邓建华用于接收、转移来源不明资金，并按照邓建华安排，在长沙市雨花区万家丽中路一段 358 号华晨世纪广场 B 座 2108 室，使用本人手机登录手机银行，以“人脸识别+短信验证码”方式完成转账验证，将到账资金拆分转出至指定二级账户。该卡此阶段单边流入资金人民币 430000 元，被告人按流水 0.8%抽取提成 3440 元，另刷脸出勤 15 日、每日 200 元获报酬 3000 元，合计非法获利人民币 6440 元。经查，流入资金部分系电信网络诈骗资金，其中已查实 48000 元系江苏省南京市鼓楼区居民何丽娟被冒充客服诈骗案的被骗资金。2023 年 5 月 6 日，被告人经公安机关电话通知后主动到案，如实供述主要犯罪事实，并于 2023 年 7 月 10 日以现金

方式主动退缴全部违法所得人民币 6440 元。

本院认为，被告人陈立业明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡并以人脸识别方式协助转移资金，致使其账户被用于接收、转移来源不明资金累计 430000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚、主动退缴全部违法所得，依法可以从宽处罚。综合本案被告人的年龄、文化程度、收入状况及犯罪情节，辩护人所提从犯、自首、认罪认罚、退缴全部违法所得的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人系以提供本人银行卡、配合人脸识别转账的方式参与犯罪，为防止其在缓刑考验期限内再次实施同类行为，本院依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第二款的规定，同时对其宣告禁止令。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈立业犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；

二、禁止被告人陈立业在缓刑考验期限内出租、出借本人名下的银行卡、支付账户及身份证件；禁止其与邓建华及本案其他涉案人员联系。

三、扣押在案的作案工具小米牌手机一部予以没收；调取在案的华晨世纪广场 B 座 2108 室房屋租赁合同一份，发还出租人黄桂芳；被告人陈立业已退缴的违法所得人民币 6440 元，予以没收，上缴国库。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长、审判员：审判长陈明远、审判员杨慧敏、人民陪审员罗建平

书记员：谢文静

长沙市雨花区人民法院（教学虚构） 2023 年 7 月 15 日（教学虚构）